



AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ
ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ

AZ 1007 - Bakı şəhəri,
Azadlıq prospekti, 72
Telefon: (99412) 404-42-81
Faks: (99412) 404-42-99
İnternet səhifəsi: www.justice.gov.az
E-mail: notvva@justice.gov.az

№ 05/1284-10
"28" 07 2016 il

**Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin
dövlət notariat kontorlarına
və xüsusi notariuslara**

"2014-2016-cı illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı"na uyğun olaraq görülən tədbirlər çərçivəsində rayon icra hakimiyyətlərinin sərəncamına əsasən müvafiq ərazidə yaşayan sakinlərin köçürülməsi ilə bağlı yaşayış və ya qeyri-yasayış sahələrinin təqdim edilməsi üzrə müqavilələrin rəsmiləşdirilməsi zamanı notarius tərəfindən sadələşdirilmiş verginin tutulması ilə əlaqədar Vergilər Nazirliyinə sorğu göndərilmişdir.

Müraciətə dair Vergilər Nazirliyi tərəfindən verilmiş cavab məktubu məlumat üçün nəzərinizə çatdırılır.

Qoşma: 2 vərəq, 1 nüsxə

Notariat idarəsinin rəisi

Mehman Soltanov



**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
VERGİLƏR NAZİRLİYİ**

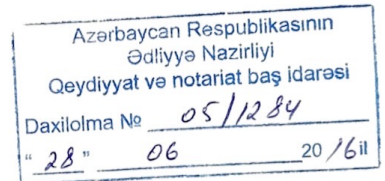
AZ1073, Bakı şəhəri, L.Landau küçəsi 16, Tel: (+994 12) 403 89 70, Faks: (+994 12) 403 89 71, Elektron poçt: office@taxes.gov.az

"23" iyun 2016 il

№ 1617020014842300

Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyinə

14.06.2016-ci il tarixli,
05/175-15 nömrəliyə

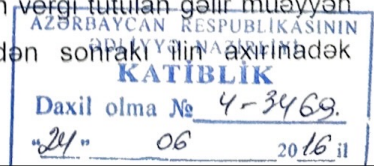


Vergi qanunvericiliyinin tətbiqi barədə

"2014-2016-cı illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı" çərçivəsində rayon icra hakimiyyətlərinin sərəncamlarına əsasən müvafiq ərazidə yaşayan sakinlərin digər rayonlarda yerləşən sahələrə köçürülməsi zamanı alqı-satqı müqavilələrini təsdiq edən notariuslar tərəfindən ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş verginin hesablanması barədə məktubunuza baxılmışdır.

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 09.06.2015-ci il tarixli, 149 nömrəli Sərəncamı əsasında dövlət tərəfindən abadlıq və quruculuq işlərinin aparılması nəzərdə tutulan yerlərdə fiziki və hüquqi şəxslərə məxsus yaşayış və qeyri-yasayış sahələrinin onların sahiblərinin iradəsindən asılı olmayaraq ləğv edildiyini və həmin şəxslərin dövlət tərəfindən digər yerlərdə yerləşən yaşayış və qeyri-yasayış sahələri ilə təmin olunduğunu nəzərə alaraq bu əməliyyatlar üzrə adıçəkilən sərəncamın icrası ilə bağlı notariuslar tərəfindən müqavilələr təsdiq edilərkən ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergi hesablanmır.

Belə ki, Vergi Məcəlləsinin 144.1.3-cü maddəsinə əsasən vergi tutulan gəlir müəyyən edilərkən aktivin ləğv edildiyi, yaxud özgəninkiləşdirildiyi ildən sonrakı ilin axırınadək



daxilolmaları analoji aktivə və ya eyni xarakterli aktivə təkrar investisiya etməklə aktiv qərəzsiz, yaxud onun sahibinin iradəsindən asılı olmayaraq məhv edildikdə, ləğv olunduqda və ya özgəninkiləşdirildikdə gəlir və ya zərər nəzərə alınmır.

Nazirin birinci müavini,

3-cü dərəcəli

dövlət vergi xidməti müşaviri



Sahir Məmmədخانov